

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 무담보채권 채무조정 취소 불철저
2. 소관부점 : 서울서부지역본부, 가계지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부는 보유하고 있는 무담보채권의 채무관계자가 채무조정을 신청한 경우 채무부담액 상환방법 등을 승인하고, 승인된 채무조정에서 정한 기한 내 상환금이 납부되지 않으면 채무조정을 취소하는 등 채무조정 및 채권관리 업무를 하고 있으며

가계지원총괄처는 「업무분장세칙」 제14조 제21호 및 제22호에 따라 공사 무담보채권의 총괄 및 전산 개선 등의 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 채무조정규정」(이하 “규정”이라 한다) 제7조 제1항에 따르면 채무조정의 상환방법에는 일시상환과 분할상환의 방법이 있다.

일시상환의 방법은 채무조정 승인일로부터 6개월 이내에 채무부담액 전액을 상환하는 것을 말하며

‘채권관리 실무매뉴얼’(2020. 6월)에 따르면 채무부담액을 일시상환하는 조건으로 채무조정(이하 “일시상환 채무조정”이라 한다)이 승인된 경우에는 채무부담액 전액이 승인일로부터 6개월 이상 미납되면 승인된 채무조정을 취소해야 한다고 되어 있다.

또한, 분할상환의 방법은 채무조정 승인 후 매월 또는 분기별로 채무부담액을 분할 상환하는 것을 말하며

규정 제10조의3 제1항에 따르면 채무부담액을 분할상환하는 조건으로 채무조정(이하 “분할상환 채무조정”이라 한다)이 승인된 경우에는 1회차 상환금이 승인 후 5영업일 이내에 납부되지 않으면 승인된 채무조정을 취소한다고 되어 있다.

따라서, 채권관리담당자는 기한 내 상환금이 납부되지 않아 채무조정 약정 조건이 달성되지 않았을 경우(이하 “채무조정 취소사유”이라 한다)에는 승인된 채무조정을 취소하고, 채권회수 조치¹⁾를 지체 없이 이행하도록 채권관리시스템에 관련 기능을 구축하여 승인된 채무조정의 취소 업무가 원활히 이루어지도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 무담보채권 채무조정 취소 업무 불철저

그런데 서울서부지역본부에서 관리 중인 무담보채권의 채무조정 중 승인 후 납부내역이 없거나 기한 내 납부되어야 할 상환금이 과소 납부된 채무조정의 취소 업무 관리 현황을 점검한 결과

1) 회수가능 재산이 있는 채무관계자의 채무조정의 건을 취소하였을 때에는 회수가능 재산에 대하여 제3자가 추가로 가압류 하는 등으로 인해 공사 채권 회수가능 금액이 감소되지 않도록 신속하게 강제집행을 하여야 함

채무자 ○○○ 채권(○○○○ XXXX-XXXXXX)의 경우 채무자는 일시상환 채무조정을 2019. 9. 5. 승인 받았으므로 승인일로부터 6개월 후인 2020. 3. 5.까지 채무부담액 3,514,074원 전액을 납부하여야 하나, 감사일 현재까지 채무부담액을 납부한 사실이 없으므로 채무조정을 취소해야 하는데도 승인된 채무조정으로 채권을 관리하고 있었으며

채무자 □□□ 채권(△△△△△△△△ XXXX-XXXXXX)의 경우 채무자는 일시상환 채무조정을 2020. 9. 14. 승인 받았으므로 승인일로부터 6개월인 2021. 3. 14.까지 채무부담액 3,696,081원 전액을 납부하여야 하나, 2020. 9. 28.에 일부인 2,000,000원만을 납부하였는데도 채무조정을 취소하지 않고 있는 것으로 확인되었고

또한, ◇◇◇◇ 채권(⊕⊕⊕⊕ XXXX-XXXXXX)의 경우 2017. 3. 10.부터 매월 99천 원을 120개월 동안 분할상환 하는 조건으로 채무조정이 승인되었는데 채무자가 감사일 현재까지 1회차 분할상환금을 납부하지 않았는데도 승인된 채무조정으로 채권을 관리하고 있는 것으로 확인되는 등

[별표 1] “서울서부지역본부 채무조정 취소 대상 명세”와 같이 채무조정 취소사유가 발생하였는데도 취소하지 않은 일시상환 채무조정 42건, 분할상환 채무조정 1건이 확인되었다.

(2) 공사 무담보채권 채무조정 취소 관련 채권관리시스템 개선 필요

한편, 위 (1)과 같은 문제가 발생하는 원인을 살펴보기 위해 서울서부지역본부 등 13개 부점²⁾의 채무조정 취소 대상에 대한 관리현황을 추가로 점검한 결과, 공사 무담보채권 중 일시상환 채무조정 203건, 분할상환 채무조정 47건이 채무조정 취소 대상³⁾으로 확인되었다.

2) 12개 지역본부와 가계신용지원처를 말함

이는 현재 채권관리시스템에서는 [표 3]과 같이 일부 분할상환 채무 조정의 경우에만 채무조정 취소사유 발생 시 채권관리시스템에서 자동으로 채무조정이 취소되고

일시상환 채무조정과 분할상환 채무조정 중 기초수급자 자격 유지자의 기초수급자채권 채무조정⁴⁾ 및 국민행복기금·희망모아·한마음금융(이하 “국민행복기금 등”이라 한다)으로부터 인수한 무담보채권⁵⁾ 채무조정 경우에는 채권관리시스템에서 자동 취소되지 않고 있는 등 채무조정 취소 업무 관련하여 채권관리시스템이 일관성 없이 운영되고 확인되었다.

[표 3] 무담보채권 채무조정 취소 관련 채권관리시스템 운영 현황

구분	현황		개선필요
	분할상환	일시상환	분할상환/일시상환
“기재 생략”	“기재 생략”	“기재 생략”	“기재 생략”

따라서, 채무조정 승인 후 채무조정 취소사유가 발생한 무담보채권에 대한 채무조정 취소 업무가 누락되지 않도록 채권관리시스템을 일관성 있게 운영할 필요가 있다.

-
- 3) 회수가능 재산이 있는 채무관계자의 채무조정 중 채무조정 취소 후 채권 회수 조치를 지연하여 회수가능 금액이 감소한 경우는 없었음
- 4) 기초수급자 채권이란 '05년 생계형 금융채무불이행자(신용불량자) 신용회복지원 방안에 따라 인수한 채권을 말하고, 기초수급자 채권 관련 내규인 「기초수급자채권 관리에 관한 시달」 제8조에서는 채무조정에 관한 사항은 「무담보채권채무조정규정」 규정을 따른다고 되어 있음
- 5) 「장기소액연체자 지원 대책」(2017. 11. 29.)에 따라 국민행복기금 등이 보유한 채권 중 채무자가 상환 중인 약정 채권 등을 공사에 일괄 매각함

[소관부점 의견] 서울서부지역본부는 채무조정 취소사유가 발생하면 일시상환이든 분할상환이든지 채권관리시스템을 통해 자동 취소되는 것으로 알고 있었지만 향후 채무조정 취소 사유가 발생한 건에 대해서는 지체없이 채무조정을 취소하고 채권회수 조치를 하겠다고 하였고

가계지원총괄처는 승인된 채무조정의 효율적 관리를 위하여 '차세대 채권관리시스템'에 채무조정 취소 관련 기능을 구축할 예정이라고 하였다.

4. 조치할 사항

① 서울서부지역본부 본부장은 채무조정 취소사유가 발생한 채무조정 43건을 즉시 취소한 후 채권회수 조치하며, 향후 채무조정 취소 업무가 지연되지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

② 가계지원총괄처장은 채권관리부점에서 관리 중인 무담보채권 관련 채무조정 취소 업무 현황 등을 일괄 점검하여 내규에 맞게 취소하도록 하는 한편, 채무조정 취소 업무가 원활히 이루어지도록 채권관리 시스템을 일관성 있게 운영하는 등 합리적인 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별표 1] 서울서부지역본부 채무조정 취소 대상 명세

(단위 : 천 원)

순 번	차주번호	신청자 명	채무조정 승인일	상환 방법	약정 상환금 (A)	납부액 (B)	미납 상환금 (A-B)
--------	------	----------	-------------	----------	------------------	------------	--------------------

“기재 생략”

※ 약정상환금이란 일시상환 채무조정의 경우 승인일로부터 6개월 이내 납부해야 할 상환금액이고, 분할상환 채무조정의 경우 승인일로부터 5영업일 이내에 납부해야 할 1회차 상환금액이며, 납부액은 각 기한 내 납부한 금액임